



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 31 del 07 giugno 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Approvazione lista di carico delle spese e competenze di lite su sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – incremento della massa attiva del dissesto – Attivazione procedura di riscossione coattiva del credito.-

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 10,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

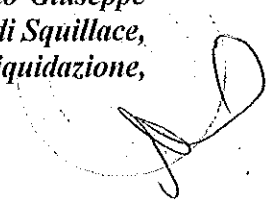
PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

CONSIDERATO: - che questo Commissario ha avviato con sollecitudine una rilevante attività di accertamento sulle entrate comunali di propria competenza;

PRESO ATTO: - delle sotto elencate sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro con le quali è stato disposto la liquidazione di spese e competenze di lite a favore di questo OSL:

1. **sentenza CTP n. 295/2016** - *“La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede: - Rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.”*
2. **sentenza CTP n. 1408/2017** - *“La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta. Condanna Massimo Paonetti alla rifusione, in favore del Comune di Squillace, in persona del suo Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 200,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.”*
3. **Sentenza CTP n. 1768/2018** - *“La Commissione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che liquida in complessivi euro 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore di ciascuna parte resistente, oltre Iva e c.p.a. nella misura di legge se dovute.”*
4. **Sentenza CTP n. 1174/2018** - *“La Commissione rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla rifusione, a favore del resistente ufficio tributi del Comune di Squillace, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 700,00 (euro settecento/00) oltre oneri e accessori di legge.”*
5. **Sentenza CTP n. 1154/2020** - *“rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 700,00 (euro settecento/00) oltre accessori come per legge.”*
6. **Sentenza CTP n. 1152/2019** - *“La Commissione rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Squillace, che liquida in complessivi euro 200,00 (euro duecento/00) oltre accessori come per legge.”*
7. **Sentenza CTP n. 1942/2019** - *“La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta. Condanna Antonio Giuseppe Sabatino alla rifusione, in favore del Comune di Squillace, e per esso dell'Organismo Straordinario di Liquidazione,*

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

delle spese e competenza di lite, che liquida nella misura di euro 150,00 (euro centocinquanta/00) oltre ad accessori di legge.”

8. Sentenza CTP n. 962/2020 - “La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvedere: 1) rigetta il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 274,50, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.”

DATO ATTO

- che i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e competenze di lite sono stati tutti diffidati e messi in mora, a mezzo pec e/o raccomandata A.R., ad adempiere alla obbligazione pecuniaria nei confronti di questa gestione straordinaria del Comune di Squillace;

ACCERTATO

- che il ricorrente di cui ai punti 1) e 2) delle suindicate sentenze ha chiesto la compensazione del debito con i propri crediti vantati nei confronti di questo OSL;

-

- che il ricorrente di cui al punto 3) delle suindicate sentenze ha regolarmente provveduto al pagamento delle spese e competenze di lite;

-

- che i ricorrenti di cui ai punti 4), 5), 6), 7) e 8) delle suindicate sentenze sono rimasti inadempienti, per cui necessita procedere alla riscossione coattiva del credito vantato nei loro confronti;

VISTA

- la propria deliberazione commissariale n. 134 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse del Comune di Squillace e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno;

VISTO :

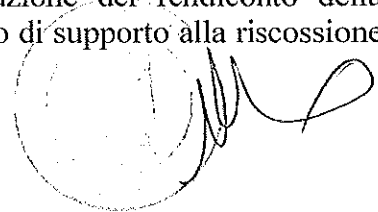
- il decreto n.0070572 del 19/04/2021, notificato dalla Prefettura di Catanzaro- S.C.G.F. a questo O.S.L. in data 05/05/2021, acquisito al prot.gen.Ente 2402 in data 06/05/2021 e prot.OSI n.46 in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del comune di Squillace, ai sensi dell'art.256, comma 7, del d.lgs. 267/2000

VISTA:

- la convenzione denominata “ASSISTCOATTIVO” sottoscritta in data 15/11/2018 con Assist S.p.A., con relativi allegati e schede tecniche, con la quale sono stati regolati i rapporti per i servizi di riscossione coattiva, e ingiunzione fiscale sulle entrate di competenza di questo O.S.L.;

DATO ATTO

- che tale convenzione è scaduta e che, pertanto, non risulta opportuno anche in ragione del rispetto dei principi di economicità e per il rispetto dei termini statuiti dallo stesso piano di estinzione per la redazione del rendiconto della liquidazione, estendere il servizio di supporto alla riscossione



coattiva con la società Assist SpA per il recupero delle spese e competenze di giudizio sopra richiamate;

TENUTO CONTO:

- che le entrate relative alle suddette spese e competenze di lite non sono ricomprese nel piano delle estinzioni approvato, per cui le stesse vanno ad aumentare la massa attiva del dissesto;

TENUTO CONTO

- che il Comune di Squillace risulta aver affidato, con deliberazione consiliare n. 23 del 27/06/2017, all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni l'attività della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dello stesso Ente, per cui si rende necessario e opportuno, visti i tempi ristretti a disposizione di questo OSL, incaricare l'Ente locale a porre in essere l'attività de qua per il recupero del credito rimasto da riscuotere;

RITENUTO:

- di dover procedere all'approvazione della lista di carico delle entrate per riscossione spese e competenze di lite, dettagliatamente specificate nell'elenco in atti, il cui importo complessivo ammonta a € 3.179,50;

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

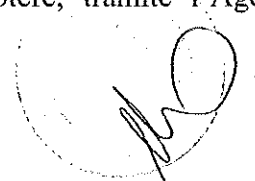
VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di approvare la lista di carico delle entrate di competenza della gestione commissariale di questo OSL derivanti da spese e competenze di lite di cui alle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in premessa richiamate e che, depositate per ragioni di privacy agli atti dell'Ufficio, ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per un ammontare complessivo di € 3.179,50;
- 2) di dare atto che le suddette entrate non sono ricomprese nel piano delle estinzioni approvato con deliberazione commissariale n. 134 del 14/12/2020, per cui le stesse vanno ad aumentare la massa attiva del dissesto, e che della somma complessiva accertata pari a € 3.179,50 è stato riscosso l'importo di € 1.155,00, mentre rimane da riscuotere la restante somma di € 2.024,50;
- 3) di prendere atto che il Comune di Squillace ha affidato, con deliberazione consiliare n. 23 del 27/06/2017, all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni l'attività della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dello stesso Ente;
- 4) di incaricare, per le ragioni dei tempi ristretti a disposizione di questo OSL statuiti dallo stesso piano di estinzione approvato dal Ministero dell'Interno per la redazione del rendiconto della liquidazione, il Comune di Squillace a porre in essere l'attività de qua per il recupero del credito, pari a € 2.024,50, rimasto da riscuotere, tramite l'Agente di riscossione dallo stesso Ente incaricato;

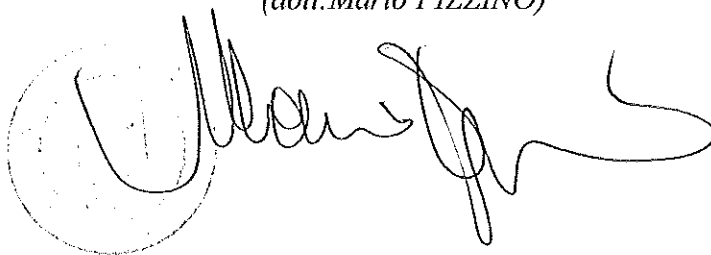


- 5) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 7) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente, per gli incombenti di competenza:
- al Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi del comune di Squillace (CZ) pro-tempore;
 - al Sindaco dell'Ente

Alle ore 11,30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Pizzino', is written over a faint circular official stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

